



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

12 בפברואר 2024

1717

ג' באדר א' התשפ"ד

עמוד

הצעת חוק הסיוע המשפטי (תיקון מס' 26) (סיוע משפטי לניצולי שואה), התשפ"ד-2024 640

הצעת חוק הסיוע המשפטי (תיקון מס' 26) (סיוע משפטי לניצולי שואה), התשפ"ד-2024

- תיקון התוספת 1. בחוק הסיוע המשפטי, התשל"ב-1972,¹ בתוספת –
(1) בפרט 6(א), בסופו יבוא "או הניתנים למי שלחם בנאצים ובעוזריהם";

ד ב ר י ה ס ב ר

המנויים בפרט 6(ב) או בעבור קבלת כל קצבה, מענק שנתי או הטבה אחרת הניתנים בשל רדיפות הנאצים ועוזריהם. על פי פרט 6(ב) זכאי אדם לקבלת סיוע משפטי בהליכים שהוא נוקט בבית משפט או בוועדת ערים לקבלת קצבה, מענק או הטבה לפי החוקים המנויים בפרט האמור. כמו כן בפרטים 6(ג) עד 6(ו) מצוינים הליכים נלווים נוספים שבהם ניצולי השואה זכאים לסיוע משפטי בנוגע לקבלת קצבה, מענק או הטבה שלהם הם זכאים כניצולי שואה.

התיקון המוצע נועד לסייע לניצולי שואה (ולבני משפחתם אם הם זכאים לתגמולים כפי שיפורט להלן) וליוצאי מרוקו ואלג'יריה מתקופת שלטון יושי או נפגעי הפרהוד בעיראק המקבלים מענק בהתאם ל"החלטה בדבר מענק שנתי" כהגדרתה בחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957, במיציזי זכויותיהם, ובמתן נגישות ליעוץ משפטי ולפנייה לערכאות. זאת באמצעות קבלת ייעוץ וייצוג משפטי על ידי לשכות הסיוע המשפטי בכלל העניינים שבהם ניתן שירות על ידי הסיוע המשפטי על פי החוק ועל פי התקנות, וזאת בלי שיצטרכו לעמוד בבחינת הזכאות הכלכלית.

בהתאם לאמור לעיל, בפרט 6א המוצע מוצע כי אדם הזכאי לתגמולים כהגדרתם בפרט 6(א) לתוספת, יהיה זכאי לקבל סיוע משפטי, בכל התחומים והעניינים שבהם ניתן לקבל סיוע משפטי מלשכות הסיוע המשפטי לפי החוק והתקנות, ובכלל זה בכל העניינים הנקובים בתקנה 5 לתקנות ובהיקף שנקבע בתקנה 6 לתקנות וזאת בלא בחינת הזכאות הכלכלית. יצוין כי תגמולים כאמור מוענקים גם לאלמנות של ניצולי שואה ובתנאים מסוימים גם ליתומים של ניצולי שואה, ועל כן גם אלמנות ויתומים כאמור יהיו זכאים לסיוע כמוצע בתיקון.

התגמולים המפורטים כיום בפרט 6(א) לתוספת הם כל קצבה, מענק שנתי או הטבה אחרים הניתנים בשל רדיפות הנאצים ועוזריהם, ובכלל זה קצבות, מענקים או הטבות הניתנים על ידי מדינה אחרת, וכן תגמולים לפי החוקים האלה:

- (1) חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954;
- (2) חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957; ובכלל זה מענק הניתן על פי "החלטה בדבר מענק שנתי" כהגדרתה בחוק האמור;

כללי האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים מספק מכוחו של סעיף 2 לחוק הסיוע המשפטי, התשל"ב-1972 (להלן – החוק), שירות משפטי, לרבות ההוצאות הכרוכות בו, בעניינים ובהיקף שנקבעו בתקנות הסיוע המשפטי, התשל"ג-1973 (להלן – התקנות). למי שידו אינה משגת לשאת בתשלום לצורך ניהול ההליכים באותו עניין, זאת, בהתאם להוראות לפי סעיף 3 לחוק ובכפוף למבחן הסיכוי המשפטי בהתאם להוראות לפי סעיף 4 לחוק.

על פי סעיף 2 לחוק, ניתן לקבוע בתוספת לחוק בעבור מי יינתן סיוע משפטי, באילו עניינים ובאיזה היקף, גם בלא בחינת הזכאות הכלכלית או מבחן הסיכוי המשפטי (או בלא שני מבחנים אלה).

בישראל חיים כיום כ-137,199 ניצולי שואה ונפגעי התנכלויות אנטישמיות בתקופת השואה; גילם הממוצע עומד על 87.5 שנים ו-462 מהם חצו את גיל 100.

מאורעות השואה והטראומה המלווה את חייהם של ניצולי השואה מהווים לעיתים קרובות חסם בפני נגישותם לערכאות המשפטיות ויכולתם למצות את זכויותיהם במובן הרחב.

ברוח מבקר המדינה מאוגוסט 2007 – "רוח ביקורת על הסיוע לניצולי שואה", צוין כך:

"רשויות המדינה חייבות לנהוג ברוחב לב, באנושיות ובפתיחות ולפעול בנפש חפה, מתוך רצון להקל את סבלם של ניצולי השואה. הדעת אינה סובלת שחסימים בירוקרטיים יעכבו את הטיפול בניצולים אלו, שעברו שבעת מדורי גיהנום בשואה הנוראה שהתחוללה לעם היהודי באירופה ובארצות נוספות. חובה ראשונה במעלה עלינו, כמדינה וכחברה, לדאוג לניצולי השואה בשנות חייהם האחרונות, כשמספרם מתמעט מדי יום ביומו. מצב בריאותם של חלק נכבד מתוכם חמור ומעורר דאגה קשה".

עד היום ניצולי שואה היו זכאים לסיוע משפטי בלא מבחן זכאות כלכלית רק בתחומים המנויים בפרט 6 לתוספת הנוגעים לזכויותיהם לקבלת תגמולים כניצולי שואה ולהליכים הנובעים מהם. על פי פרט 6(א) לתוספת זכאי אדם לקבל ייעוץ ראשוני מן הסיוע המשפטי בעניין זכויותיו לקבלת תגמולים כניצול שואה לפי החוקים

¹ ס"ח התשל"ב, עמ' 95; התשפ"א, עמ' 143.

"א6. לאדם המקבל תגמולים כהגדרתם בפרט 6(א) או לאדם המקבל מענק לפי החלטה בדבר מענק שנתי כהגדרתה בחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957², בעניינים ובהיקף שנקבעו לפי סעיף 2 או בתוספת, וסעיף 3 לא יחול."

ד ב ר י ה ס ב ר

יצוין כי אדם המקבל קצבה, מענק או הטבה ממדינה אחרת, הניתנים בשל רדיפות הנאצים ועוזריהם, יוכל לקבל את הסיוע המשפטי בהתאם לפרט 6א המוצע לאחר הצגת מסמכים המעידים על קבלת הקצבה, המענק או ההטבה כאמור.

כמו כן מוצע לתקן את פרט 6(א) ולכלול בהגדרה "תגמולים" גם אדם המקבל קצבה, מענק או הטבה בעקבות לחימתו בנאצים ועוזריהם, ובכך להכליל גם את הזכאים לקצבאות או מענקים לפי חוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השנייה, התש"ס-2000, זאת היות שעל פי המוצע גם קבוצה זו תהיה זכאית לסיוע משפטי בכל התחומים שבהם הוא ניתן על ידי לשכות הסיוע המשפטי כמוצע בסעיף 1(2). יצוין כי אנשים אלה מקבלים גם כיום סיוע מלשכות הסיוע המשפטי בהתאם לפרטים 6(א) ו-6(ג) לתוספת.

(3) פרק א' לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 2001) (תיקון, ביטול והתליה של חקיקה שמקורה בהצעות חוק פרטיות), התשס"א-2001; ובכלל זה מענק שנתי על פי "החלטה בדבר מענק שנתי" כהגדרתה בחוק רדיפות הנאצים;

(4) חוק הטבות לניצולי שואה, התשס"ז-2007, המפורטים בפרט 6 לתוספת הראשונה לחוק זה;

(5) חוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השנייה, התש"ס-2000.

כפי שצוין לעיל, כל מי שמקבל "תגמולים" כאמור, יהיה זכאי לסיוע בכלל העניינים שבהם ניתן שירות על ידי לשכות הסיוע המשפטי על פי החוק ועל פי התקנות בלא צורך במבחן כלכלי.

² ס"ח התשי"ז, עמ' 163.

